Pid.I.A.3

P U T U S A N

Nomor 488/Pid.Sus/2021/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I.

1. Nama lengkap : Aulia Saprida als Lia Binti Samsuri
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/27 Mei 2000
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kelayan B Gg Gembira Rt/Rw : 014/002 Kel. Kelayan Tengah Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Prop. Kalimantan Selatan (sesuai dengan KTP dengan nomor : 6371.0167.0700.0011) dan Jl.Pekapuran Raya Gg. Mayang Sari Rt/Rw : 0022/002 Kel. Pekapuran Raya Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin Prop Kalimantan Selatan (tempat tinggal)
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa II.

1. Nama lengkap : Akhmad Hambali als Hambali Bin Taufik Rahman
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/13 April 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Pekapuran Raya Gg.Mayang Sari Rt/Rw : 022/002 Kel. Pekapuran Raya Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin Prop.Kalimantan Selatan (sesuai dengan KTP dengan nomor : 6371.0213.0401.0006)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 Maret 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 3 Mei 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan tanggal 2 Juni 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Juli 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 19 September 2021

Para Terdakwa didampingi Penasehat Hukum MUHAMMAD AKBAR, SH, berkantor di Jalan Pangeran Hidayatullah (Benua Anyar) Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 14 Juli 2021 Nomor 488/Pid.Sus/2020/PN Bjm;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 488/Pid.Sus/2021/PN Bjm tanggal 22 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 488/Pid.Sus/2021/PN Bjm tanggal 23 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Menyatakan mereka terdakwa I. AULIA SAPRIDA als LIA Binti SAMSURI bersama-sama dengan terdakwa II. AKHMAD HAMBALI als HAMBALI Bin TAUFIK RAHMAN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja *tanpa hak atau melawan hukum* melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (2) yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** sebagaimana Dakwaan Subsidiair Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka terdakwa I. AULIA SAPRIDA als LIA Binti SAMSURI bersama-sama dengan terdakwa II. AKHMAD HAMBALI als HAMBALI Bin TAUFIK RAHMAN dengan pidana Penjara masing-masing **selama 7 (Tujuh) Tahun** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan printah tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar **Rp. 1.000.000.000,- Subsidiair** masing-masing selama **6 (enam) bulan penjara**;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 20 (dua puluh) paket sabu dengan berat kotor 4,66 gram (bersih 1,07 gram).
- 1 (satu) buah kotak vape warna hitam.
- 5 (lima) buah buku catatan.
- 1 (satu) pack plastic klip.
- 1 (satu) buah sendok sabu.
- 1 (satu) buah HP merk I phone 7 plus warna hitam dengan nomor : 0831-1227-0831 dan 0831-4175-3361.
- 1 (satu) buah HP merk I phone 7 warna hitam dengan nomor : 0831-1227-0831.
- 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hijau tosca dengan nomor : 0831-4152-6022.
- 1 (satu) buah ATM BCA dengan nomor : 6019-0085-1512-6356.
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor : 6019-0050-1078-2678,

Dirampas untuk dimusnahkan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Uang tunai Rp.1.090.000,- (satu juta Sembilan puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

---------- Bahwa mereka terdakwa I. AULIA SAPRIDA als LIA Binti SAMSURI bersama-sama dengan terdakwa II. AKHMAD HAMBALI als HAMBALI Bin TAUFIK RAHMAN pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 sekitar pukul 19.39 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2021, bertempat di rumah para terdakwa yang merupakan pasangan suami istri di Jl. Pekapuran Raya Gg.Mayang Sari Rt/Rw : 022/002 Kel. Pekapuran Raya Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin Prop.Kalimantan Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwewenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (1) yaitu dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan mana dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :----------

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas pada saat saksi Misran dan saksi I Gusti Made DN (keduanya adalah anggota ditresnarkoba Polda Kalsel) mendapatkan informasi dari masyarakat akan adanya peredaran Narkotika jenis sabu-sabu, untuk menindaklanjuti informasi tersebut kemudian saksi Dewan bersama dengan tim dari Sat Res Narkoba Polda Kalsel mendatangi rumah mereka terdakwa I. AULIA SAPRIDA als LIA Binti SAMSURI dan terdakwa II. AKHMAD HAMBALI als HAMBALI Bin TAUFIK RAHMAN, dengan disaksikan oleh Sdr. M.Rais Anwar tim dari Sat Res Narkoba Polda Kalsel melakukan penangkapan terhadap

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terdakwa I. AULIA SAPRIDA als LIA Binti SAMSURI dan terdakwa II. AKHMAD HAMBALI als HAMBALI Bin TAUFIK RAHMAN, setelah dilakukan penggeledahan di rumah para terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak vave warna hitam yang berisi 20 (dua puluh) paket sabu-sabu dengan berat kotor 4,66 gram (bersih 1,07 gram) disita petugas dari samping tempat tidur dalam kamar lantai 2 di dekat terdakwa I. AULIA SAPRIDA als LIA Binti SAMSURI ditangkap, 5 (lima) buah buku catatan, uang tunai Rp. 1.090.000,- (satu juta sembilan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah sendok sabu yang ditemukan didalam plastik yang tergantung di kamar tidur, 1 (satu) pack plastik klip ditemukan di dalam kamar mandi di lantai bawah, 1 (satu) buah HP merek I phone 7 plus warna hitam dengan nomor : 0831-1227-0831 dan 0831-4175-3361 disita dari terdakwa I. AULIA SAPRIDA als LIA Binti SAMSURI, 1 (satu) buah HP merek I Phone 7 warna hitam dengan nomor : 0831-1227-0831, 1 (satu) buah HP merek Oppo warna hijau tosca dengan nomor :0831-4152-6022, 1 (satu) buah ATM BCA dengan nomor : 6019-0085-1512-6356, 1 (satu) buah ATM BCA dengan nomor : 6019-0050-1078-2678 disita dari terdakwa II. AKHMAD HAMBALI als HAMBALI Bin TAUFIK RAHMAN.

- Bahwa benar terdakwa I. AULIA SAPRIDA als LIA Binti SAMSURI mendapatkan sabu-sabu dengan cara membeli dari Sdr. Deny yang berada di Lapas Narkotika kelas II A Karang Intan yang juga merupakan teman terdakwa I. AULIA SAPRIDA als LIA Binti SAMSURI, para terdakwa sudah 2 kali melakukan pembelian sabu yaitu :

1. Pada hari selasa tanggal 02 Maret 2021 sekitar pukul 17.00 wita terdakwa II mengambil pesanan sabu yang dipesan oleh terdakwa I kepada Sdr. Deny sebanyak 2,5 gram yang kemudian dipecah terdakwa I menjadi 20 paket sabu (sebanyak 1 gram), sisanya lebih kurang 1,5 gram dibuang oleh terdakwa I pada saat penangkapan di lubang WC rumah mereka terdakwa;
2. Pada hari kamis tanggal 04 Maret 2021 sebanyak 25 gram yang merupakan pesanan orang lain yang dijual terdakwa I dengan harga 1 kantong sabu (5 gram) dibeli terdakwa I. AULIA SAPRIDA als LIA Binti SAMSURI Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk kemudian dijual dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kantongnya sehingga para terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perkantong.

Terdakwa I membeli sabu dengan cara pembayaran transfer ke rekening Bank BCA atas nama Teja, sedangkan pembeli yang membeli sabu kepada terdakwa I dapat melakukan pembayaran tunai/kontan dan juga dapat melakukan transfer ke rekening Bank BCA atas nama Teja dan transfer ke rekening Bank BCA atas nama terdakwa II. AKHMAD HAMBALI als HAMBALI Bin TAUFIK RAHMAN.

- Bahwa tugas terdakwa I. AULIA SAPRIDA als LIA Binti SAMSURI adalah berkomunikasi dengan Sdr. Deny untuk pesan sabu, memasarkan sabu-sabu kepada teman-teman terdakwa I dan melayani pembeli, sedangkan terdakwa II. AKHMAD HAMBALI als HAMBALI Bin TAUFIK RAHMAN bertugas untuk mengambil sabu sabu yang telah dipesan oleh terdakwa I pada sdr.deny dan menemani terdakwa I mengantarkan pesanan sabu sabu kepada orang yang memesan sabu sabu, kemudian terhadap para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Resnarkoba Polda Kalsel untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 02246 / NNF/2021 tanggal 19 Maret 2021. menerangkan pada Bab IV Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 04911 / 2021 / NNF - berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa mereka terdakwa I. AULIA SAPRIDA als LIA Binti SAMSURI dan terdakwa II. AKHMAD HAMBALI als HAMBALI Bin TAUFIK RAHMAN *tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (1) yaitu dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I* tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

------- Perbuatan mereka terdakwa I. AULIA SAPRIDA als LIA Binti SAMSURI dan terdakwa II. AKHMAD HAMBALI als HAMBALI Bin TAUFIK RAHMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.--------

Subsidair:

Bahwa mereka terdakwa I. AULIA SAPRIDA als LIA Binti SAMSURI bersama-sama dengan terdakwa II. AKHMAD HAMBALI als HAMBALI Bin TAUFIK RAHMAN pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 sekitar pukul 19.39 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2021, bertempat di rumah para terdakwa yang merupakan pasangan suami istri di Jl. Pekapuran Raya Gg.Mayang Sari Rt/Rw : 022/002 Kel. Pekapuran Raya Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin Prop.Kalimantan Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwewenang memeriksa dan mengadili, *melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (2) yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I*, perbuatan mana dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut ; ----------

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas pada saat saksi Misran dan saksi I Gusti Made DN (keduanya adalah anggota ditresnarkoba Polda Kalsel) mendapatkan informasi dari masyarakat akan adanya peredaran Narkotika jenis sabu-sabu, untuk menindaklanjuti informasi tersebut kemudian saksi Dewan bersama dengan tim dari Sat Res Narkoba Polda Kalsel mendatangi rumah mereka terdakwa I. AULIA SAPRIDA als LIA Binti SAMSURI dan terdakwa II. AKHMAD HAMBALI als HAMBALI Bin TAUFIK RAHMAN, dengan disaksikan oleh Sdr. M.Rais Anwar tim dari Sat Res Narkoba Polda Kalsel melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. AULIA SAPRIDA als LIA Binti SAMSURI dan terdakwa II. AKHMAD HAMBALI als HAMBALI Bin TAUFIK RAHMAN, setelah dilakukan penggeledahan di rumah para terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak vave warna hitam yang berisi 20 (dua puluh) paket sabu-sabu dengan berat kotor 4,66 gram (bersih 1,07 gram) disita petugas dari samping tempat tidur dalam kamar lantai 2 di dekat terdakwa I.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

AULIA SAPRIDA als LIA Binti SAMSURI ditangkap, 5 (lima) buah buku catatan, uang tunai Rp. 1.090.000,- (satu juta sembilan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah sendok sabu yang ditemukan didalam plastik yang tergantung di kamar tidur, 1 (satu) pack plastik klip ditemukan di dalam kamar mandi di lantai bawah, 1 (satu) buah HP merek I phone 7 plus warna hitam dengan nomor : 0831-1227-0831 dan 0831-4175-3361 disita dari terdakwa I. AULIA SAPRIDA als LIA Binti SAMSURI, 1 (satu) buah HP merek I Phone 7 warna hitam dengan nomor : 0831-1227-0831, 1 (satu) buah HP merek Oppo warna hijau tosca dengan nomor :0831-4152-6022, 1 (satu) buah ATM BCA dengan nomor : 6019-0085-1512-6356, 1 (satu) buah ATM BCA dengan nomor : 6019-0050-1078-2678 disita dari terdakwa II. AKHMAD HAMBALI als HAMBALI Bin TAUFIK RAHMAN.

- Bahwa benar terdakwa I. AULIA SAPRIDA als LIA Binti SAMSURI mendapatkan sabu-sabu dengan cara membeli dari Sdr. Deny yang berada di Lapas Narkotika kelas II A Karang Intan yang juga merupakan teman terdakwa I. AULIA SAPRIDA als LIA Binti SAMSURI, para terdakwa sudah 2 kali melakukan pembelian sabu yaitu :

1. Pada hari selasa tanggal 02 Maret 2021 sekitar pukul 17.00 wita terdakwa II mengambil pesanan sabu yang dipesan oleh terdakwa I kepada Sdr. Deny sebanyak 2,5 gram yang kemudian dipecah terdakwa I menjadi 20 paket sabu (sebanyak 1 gram), sisanya lebih kurang 1,5 gram dibuang oleh terdakwa I pada saat penangkapan di lubang WC rumah mereka terdakwa;
2. Pada hari kamis tanggal 04 Maret 2021 sebanyak 25 gram yang merupakan pesanan orang lain yang dijual terdakwa I dengan harga 1 kantong sabu (5 gram) dibeli terdakwa I. AULIA SAPRIDA als LIA Binti SAMSURI Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk kemudian dijual dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per kantongnya sehingga para terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perkantong.

Terdakwa I membeli sabu dengan cara pembayaran transfer ke rekening Bank BCA atas nama Teja, sedangkan pembeli yang membeli sabu kepada terdakwa I dapat melakukan pembayaran tunai/kontan dan juga dapat melakukan transfer ke rekening Bank BCA atas nama Teja dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

transfer ke rekening Bank BCA atas nama terdakwa II. AKHMAD HAMBALI als HAMBALI Bin TAUFIK RAHMAN.

- Bahwa tugas terdakwa I. AULIA SAPRIDA als LIA Binti SAMSURI adalah berkomunikasi dengan Sdr. Deny untuk pesan sabu, memasarkan sabu-sabu kepada teman-teman terdakwa I dan melayani pembeli, sedangkan terdakwa II. AKHMAD HAMBALI als HAMBALI Bin TAUFIK RAHMAN bertugas untuk mengambil sabu sabu yang telah dipesan oleh terdakwa I pada sdr.deny dan menemani terdakwa I mengantarkan pesanan sabu sabu kepada orang yang memesan sabu sabu, kemudian terhadap para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Resnarkoba Polda Kalsel untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 02246 / NNF/2021 tanggal 19 Maret 2021. menerangkan pada Bab IV Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 04911 / 2021 / NNF - berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa mereka terdakwa I. AULIA SAPRIDA als LIA Binti SAMSURI dan terdakwa II. AKHMAD HAMBALI als HAMBALI Bin TAUFIK RAHMAN *melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (2) yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I* tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

--------- Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.----------

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. I GUSTI MADE DN Bin I GUSTI KETUT P dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Pada saat diperiksa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan sesuai yang diketahui oleh Saksi.
- Bahwa saat ini saksi bekerja sebagai anggota Polri yang bertugas di Unit Tindak Subdit 2 Dit. Resnarkoba Polda Kalsel.
- Bahwa pada hari kamis, tanggal 04 Maret 2021, skj. 19.39 wita telah melakukan penangkapan terhadap pasangan suami istri yang bernama sdri. AULIA SAPRIDA als LIA dan sdr. AKHMAD HAMBALI als HAMBALI dengan tempat penangkapan di rumahnya yang beralamat di Jl. Pekapuran raya Gg.Mayang sari Rt/Rw : 22/02 No.22 kel. Pekapuran raya kec. Banjarmasin tengah kota Banjarmasin prop. Kalsel.
- Bahwa barang bukti yang di sita petugas saat melakukan penangkapan terhadap pasangan suami istri tersebut berupa 20 (dua puluh) paket sabu dengan berat kotor 4,66 gram (bersih 1,07 gram), 1 (satu) buah kotak vape warna hitam, 5 (lima) buah buku catatan, 1 (satu) pack plastic klip, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) buah HP merk I phone 7 plus warna hitam dengan nomor : 0831-1227-0831 dan 0831-4175-3361, 1 (satu) buah HP merk I phone 7 warna hitam dengan nomor : 0831-1227-0831, 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hiijau tosca dengan nomor : 0831-4152-6022, 1 (satu) buah ATM BCA dengan nomor : 6019-0085-1512-6356, 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor : 6019-0050-1078-2678, uang tunai Rp.1.090.000,- (satu juta Sembilan puluh ribu rupiah).
- Bahwa saat melakukan penggeledahan terhadap rumah pasangan suami istri tersebut dan saat melakukan penyitaan barang bukti (BB) di dalam rumah pasangan suami istri tersebut disaksikan oleh ketua Rt setempat yang bernama sdr.M.RAIS ASWAR.
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari sdri.AULIA SAPRIDA als LIA dan sdr.AKHMAD HAMBALI als HAMBALI yang menyebutkan bahwa semua barang bukti (BB) yang disita petugas tersebut adalah barang bukti (BB) milik kedua terdakwa.
- Bahwa pengakuan dari sdri.AULIA SAPRIDA als LIA dan sdr.AKHMAD HAMBALI als HAMBALI yang menyebutkan bahwa 20 (dua puluh) paket sabu dengan berat kotor 4,66 gram (bersih 1,07 gram) tersebut

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

rencananya akan dijual oleh pasangan suami istri tersebut kepada pembeli dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) perpaket.

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari sdri.AULIA SAPRIDA als LIA dan sdr.AKHMAD HAMBALI als HAMBALI yang menyebutkan bahwa sabu tersebut berasal dari sdr.DENY yang merupakan napi lapas karang intan.
- Bahwa mendengar pengakuan dari sdri.AULIA SAPRIDA als LIA dan sdr.AKHMAD HAMBALI als HAMBALI yang menyebutkan bahwa sudah 3 (tiga) bulan menjalankan bisnis jual sabu.
- Bahwa saksi tidak ada menemukan surat ijin dari instansi yang berwenang yang mengijinkan sdri.AULIA SAPRIDA als LIA dan sdr.AKHMAD HAMBALI als HAMBALI untuk memperjual belikan dan menguasai serta menyimpan narkotika gol. 1 jenis sabu.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. MISRAN,S.H Bin ZULKIFLI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada saat diperiksa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan sesuai yang diketahui oleh Saksi.
- Bahwa saat ini saksi bekerja sebagai anggota Polri yang bertugas di Unit Tindak Subdit 2 Dit. Resnarkoba Polda Kalsel.
- Bahwa pada hari kamis, tanggal 04 Maret 2021, skj. 19.39 wita telah melakukan penangkapan terhadap pasangan suami istri yang bernama sdri. AULIA SAPRIDA als LIA dan sdr. AKHMAD HAMBALI als HAMBALI dengan tempat penangkapan di rumahnya yang beralamat di Jl. Pekapuran raya Gg.Mayang sari Rt/Rw : 22/02 No.22 kel. Pekapuran raya kec. Banjarmasin tengah kota Banjarmasin prop. Kalsel.
- Bahwa barang bukti yang di sita petugas saat melakukan penangkapan terhadap pasangan suami istri tersebut berupa 20 (dua puluh) paket sabu dengan berat kotor 4,66 gram (bersih 1,07 gram), 1 (satu) buah kotak vape warna hitam, 5 (lima) buah buku catatan, 1 (satu) pack plastic klip, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) buah HP merk I phone 7 plus warna hitam dengan nomor : 0831-1227-0831 dan 0831-4175-3361, 1 (satu) buah HP merk I phone 7 warna hitam dengan nomor : 0831-1227-0831, 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hiijau tosca dengan nomor :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

0831-4152-6022, 1 (satu) buah ATM BCA dengan nomor : 6019-0085-1512-6356, 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor : 6019-0050-1078-2678, uang tunai Rp.1.090.000,- (satu juta Sembilan puluh ribu rupiah).

- Bahwa saat melakukan penggeledahan terhadap rumah pasangan suami istri tersebut dan saat melakukan penyitaan barang bukti (BB) di dalam rumah pasangan suami istri tersebut disaksikan oleh ketua Rt setempat yang bernama sdr.M.RAIS ASWAR.
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari sdri.AULIA SAPRIDA als LIA dan sdr.AKHMAD HAMBALI als HAMBALI yang menyebutkan bahwa semua barang bukti (BB) yang disita petugas tersebut adalah barang bukti (BB) milik kedua terdakwa.
- Bahwa pengakuan dari sdri.AULIA SAPRIDA als LIA dan sdr.AKHMAD HAMBALI als HAMBALI yang menyebutkan bahwa 20 (dua puluh) paket sabu dengan berat kotor 4,66 gram (bersih 1,07 gram) tersebut rencananya akan dijual oleh pasangan suami istri tersebut kepada pembeli dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) perpaket.
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari sdri.AULIA SAPRIDA als LIA dan sdr.AKHMAD HAMBALI als HAMBALI yang menyebutkan bahwa sabu tersebut berasal dari sdr.DENY yang merupakan napi lapas karang intan.
- Bahwa mendengar pengakuan dari sdri.AULIA SAPRIDA als LIA dan sdr.AKHMAD HAMBALI als HAMBALI yang menyebutkan bahwa sudah 3 (tiga) bulan menjalankan bisnis jual sabu.
- Bahwa saksi tidak ada menemukan surat ijin dari instansi yang berwenang yang mengijinkan sdri.AULIA SAPRIDA als LIA dan sdr.AKHMAD HAMBALI als HAMBALI untuk memperjual belikan dan menguasai serta menyimpan narkotika gol. 1 jenis sabu.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. M. RAIS ASWAR Bin ASWAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan sesuai yang diketahui oleh Saksi.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saat ini bertugas sebagai ketua Rt.23 di Jl. Pekapuran Raya Gg. Mayang sari Rt/Rw : 023 kel. Pekapuran raya kec. Banjarmasin selatan kota Banjarmasin prop. Kalimantan selatan.
- Bahwa pada hari kamis tanggal 04 maret 2021, skj.19.39 wita diminta oleh petugas untuk menyaksikan jalannya penangkapan terhadap pasangan suami istri yang bernama sdri. AULIA SAPRIDA als LIA dan sdr. AKHMAD HAMBALI als HAMBALI yang merupakan tetangga rumah saksi.
- Bahwa pada hari kamis, tanggal 04 Maret 2021, skj. 19.39 wita petugas telah melakukan penangkapan terhadap pasangan suami istri yang bernama sdri. AULIA SAPRIDA als LIA dan sdr. AKHMAD HAMBALI als HAMBALI dengan tempat penangkapan di rumahnya yang beralamat di Jl. Pekapuran raya Gg.Mayang sari Rt/Rw : 22/02 No.22 kel. Pekapuran raya kec. Banjarmasin tengah kota Banjarmasin prop. Kalsel.
- Bahwa barang bukti yang di sita petugas saat melakukan penangkapan terhadap pasangan suami istri tersebut berupa 20 (dua puluh) paket sabu dengan berat kotor 4,66 gram (bersih 1,07 gram), 1 (satu) buah kotak vape warna hitam, 5 (lima) buah buku catatan, 1 (satu) pack plastic klip, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) buah HP merk I phone 7 plus warna hitam dengan nomor : 0831-1227-0831 dan 0831-4175-3361, 1 (satu) buah HP merk I phone 7 warna hitam dengan nomor : 0831-1227-0831, 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hiijau tosca dengan nomor : 0831-4152-6022, 1 (satu) buah ATM BCA dengan nomor : 6019-0085-1512-6356, 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor : 6019-0050-1078-2678, uang tunai Rp.1.090.000,- (satu juta Sembilan puluh ribu rupiah).
- Bahwa Saksi menyaksikan saat petugas melakukan penggeledahan terhadap rumah pasangan suami istri tersebut dan juga menyaksikan saat petugas melakukan penyitaan barang bukti (BB) di dalam rumah pasangan suami istri tersebut.
- Bahwa mendengar pengakuan dari sdri.AULIA SAPRIDA als LIA dan sdr.AKHMAD HAMBALI als HAMBALI kepada petugas yang menyebutkan bahwa semua barang bukti (BB) yang disita petugas tersebut adalah barang bukti (BB) milik kedua terdakwa.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi mendengar pengakuan dari sdri.AULIA SAPRIDA als LIA dan sdr.AKHMAD HAMBALI als HAMBALI kepada petugas yang menyebutkan bahwa 20 (dua puluh) paket sabu dengan berat kotor 4,66 gram (bersih 1,07 gram) tersebut rencananya akan dijual oleh pasangan suami istri tersebut kepada pembeli dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) perpaket.
- Bahwa saksi mendengar pengakuan dari sdri.AULIA SAPRIDA als LIA dan sdr.AKHMAD HAMBALI als HAMBALI kepada petugas yang menyebutkan bahwa sabu tersebut berasal dari sdr.DENY yang merupakan napi lapas karang intan.
- Bahwa saksi mendengar pengakuan dari sdri.AULIA SAPRIDA als LIA dan sdr.AKHMAD HAMBALI als HAMBALI kepada petugas yang menyebutkan bahwa sudah 3 (tiga) bulan menjalankan bisnis jual sabu.
- Bahwa petugas tidak ada menemukan surat ijin dari instansi yang berwenang yang mengijinkan sdri.AULIA SAPRIDA als LIA dan sdr.AKHMAD HAMBALI als HAMBALI untuk memperjual belikan dan menguasai serta menyimpan narkotika gol. 1 jenis sabu
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I : AULIA SAPRIDA als LIA Binti SAMSURI;

- Bahwa pada hari kamis, tanggal 04 Maret 2021, skj. 19.39 wita petugas telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan suaminya yang bernama sdr. AKHMAD HAMBALI als HAMBALI dengan tempat penangkapan di rumahnya yang beralamat di Jl. Pekapuran raya Gg.Mayang sari Rt/Rw : 22/02 No.22 kel. Pekapuran raya kec. Banjarmasin tengah kota Banjarmasin prop. Kalsel.
- Bahwa barang bukti yang di sita petugas saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan suaminya yang bernama sdr.AKHMAD HAMBALI als HAMBALI tersebut adalah 20 (dua puluh) paket sabu dengan berat kotor 4,66 gram (bersih 1,07 gram), 1 (satu) buah kotak vape warna hitam, 5 (lima) buah buku catatan, 1 (satu) pack plastic klip, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) buah HP merk I phone 7 plus warna hitam dengan nomor : 0831-1227-0831 dan 0831-4175-3361, 1 (satu) buah HP

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

merk I phone 7 warna hitam dengan nomor : 0831-1227-0831, 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hiijau tosca dengan nomor : 0831-4152-6022, 1 (satu) buah ATM BCA dengan nomor : 6019-0085-1512-6356, 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor : 6019-0050-1078-2678, uang tunai Rp.1.090.000,- (satu juta Sembilan puluh ribu rupiah).

- Bahwa saat petugas melakukan penggeledahan terhadap rumah nya dan saat melakukan penyitaan barang bukti (BB) di dalam rumahnya tersebut disaksikan oleh ketua Rt setempat yang bernama sdr.M.RAIS ASWAR.
- Bahwa semua barang bukti (BB) yang disita petugas tersebut adalah barang bukti (BB) milik terdakwa dan suaminya yang bernama sdr.AKHMAD HAMBALI als HAMBALI.
- Bahwa barang bukti (BB) berupa 20 (dua puluh) paket sabu dengan berat kotor 4,66 gram (bersih 1,07 gram) tersebut rencananya akan dijual oleh terdakwa dan suaminya yang bernama sdr.AKHMAD HAMBALI als HAMBALI kepada pembeli dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) perpaket.
- Bahwa sabu tersebut berasal dari sdr.DENY yang merupakan napi lapas karang intan.
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) bulan menjalankan bisnis jual sabu bersama dengan suaminya yang bernama sdr.AKHMAD HAMBALI als HAMBALI.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki surat ijin dari instansi yang berwenang yang mengijinkan terdakwa dan suaminya yang bernama sdr.AKHMAD HAMBALI als HAMBALI untuk memperjual belikan dan menguasai serta menyimpan narkotika gol. 1 jenis sabu.

Terdakwa II: AKHMAD HAMBALI als HAMBALI Bin TAUFIK RAHMAN;

- Bahwa pada hari kamis, tanggal 04 Maret 2021, skj. 19.39 wita petugas telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan istrinya yang bernama sdri.AULIA SAPRIDA als LIA dengan tempat penangkapan di rumahnya yang beralamat di Jl. Pekapuran raya Gg.Mayang sari Rt/Rw : 22/02 No.22 kel. Pekapuran raya kec. Banjarmasin tengah kota Banjarmasin prop. Kalsel.
- Bahwa barang bukti yang di sita petugas saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan istrinya yang bernama sdri.AULIA SAPRIDA als

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

LIA tersebut adalah 20 (dua puluh) paket sabu dengan berat kotor 4,66 gram (bersih 1,07 gram), 1 (satu) buah kotak vape warna hitam, 5 (lima) buah buku catatan, 1 (satu) pack plastic klip, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) buah HP merk I phone 7 plus warna hitam dengan nomor : 0831-1227-0831 dan 0831-4175-3361, 1 (satu) buah HP merk I phone 7 warna hitam dengan nomor : 0831-1227-0831, 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hiijau tosca dengan nomor : 0831-4152-6022, 1 (satu) buah ATM BCA dengan nomor : 6019-0085-1512-6356, 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor : 6019-0050-1078-2678, uang tunai Rp.1.090.000,- (satu juta Sembilan puluh ribu rupiah).

- Bahwa saat petugas melakukan penggeledahan terhadap rumah nya dan saat melakukan penyitaan barang bukti (BB) di dalam rumahnya tersebut disaksikan oleh ketua Rt setempat yang bernama sdr.M.RAIS ASWAR.
- Bahwa semua barang bukti (BB) yang disita petugas tersebut adalah barang bukti (BB) milik terdakwa dan istrinya yang bernama sdri.AULIA SAPRIDA als LIA.
- Bahwa barang bukti (BB) berupa 20 (dua puluh) paket sabu dengan berat kotor 4,66 gram (bersih 1,07 gram) tersebut rencananya akan dijual oleh terdakwa dan suaminya yang bernama sdri.AULIA SAPRIDA als LIA kepada pembeli dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) perpaket.
- Bahwa sabu tersebut berasal dari sdr.DENY yang merupakan napi lapas karang intan.
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) bulan menjalankan bisnis jual sabu bersama dengan istrinya yang bernama sdri.AULIA SAPRIDA als LIA.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki surat ijin dari instansi yang berwenang yang mengijinkan terdakwa dan suaminya yang bernama sdri.AULIA SAPRIDA als LIA untuk memperjual belikan dan menguasai serta menyimpan narkotika gol. 1 jenis sabu.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 20 (dua puluh) paket sabu dengan berat kotor 4,66 gram (bersih 1,07 gram).
- 1 (satu) buah kotak vape warna hitam.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 5 (lima) buah buku catatan.
- 1 (satu) pack plastic klip.
- 1 (satu) buah sendok sabu.
- 1 (satu) buah HP merk I phone 7 plus warna hitam dengan nomor : 0831-1227-0831 dan 0831-4175-3361.
- 1 (satu) buah HP merk I phone 7 warna hitam dengan nomor : 0831-1227-0831.
- 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hijau tosca dengan nomor : 0831-4152-6022.
- 1 (satu) buah ATM BCA dengan nomor : 6019-0085-1512-6356.
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor : 6019-0050-1078-2678,
- uang tunai Rp.1.090.000,- (satu juta Sembilan puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 sekitar pukul 19.39 Wita, bertempat di rumah para terdakwa yang merupakan pasangan suami istri di Jl. Pekapuran Raya Gg.Mayang Sari Rt/Rw : 022/002 Kel. Pekapuran Raya Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin Prop.Kalimantan Selatan pada saat saksi Misran dan saksi I Gusti Made DN (keduanya adalah anggota ditresnarkoba Polda Kalsel) mendapatkan informasi dari masyarakat akan adanya peredaran Narkotika jenis sabu-sabu, untuk menindaklanjuti informasi tersebut kemudian saksi Dewan bersama dengan tim dari Sat Res Narkoba Polda Kalsel mendatangi rumah mereka terdakwa I. AULIA SAPRIDA als LIA Binti SAMSURI dan terdakwa II. AKHMAD HAMBALI als HAMBALI Bin TAUFIK RAHMAN, dengan disaksikan oleh Sdr. M.Rais Anwar tim dari Sat Res Narkoba Polda Kalsel melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. AULIA SAPRIDA als LIA Binti SAMSURI dan terdakwa II. AKHMAD HAMBALI als HAMBALI Bin TAUFIK RAHMAN, setelah dilakukan penggeledahan di rumah para terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak vave warna hitam yang berisi 20 (dua puluh) paket sabu-sabu dengan berat kotor 4,66 gram (bersih 1,07 gram) disita petugas dari samping tempat tidur dalam kamar lantai 2 di dekat terdakwa I. AULIA SAPRIDA als LIA Binti SAMSURI ditangkap, 5 (lima) buah buku catatan, uang tunai Rp. 1.090.000,- (satu juta sembilan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah sendok

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sabu yang ditemukan didalam plastik yang tergantung di kamar tidur, 1 (satu) pack plastik klip ditemukan di dalam kamar mandi di lantai bawah, 1 (satu) buah HP merek I phone 7 plus warna hitam dengan nomor : 0831-1227-0831 dan 0831-4175-3361 disita dari terdakwa I. AULIA SAPRIDA als LIA Binti SAMSURI, 1 (satu) buah HP merek I Phone 7 warna hitam dengan nomor : 0831-1227-0831, 1 (satu) buah HP merek Oppo warna hijau tosca dengan nomor :0831-4152-6022, 1 (satu) buah ATM BCA dengan nomor : 6019-0085-1512-6356, 1 (satu) buah ATM BCA dengan nomor : 6019-0050-1078-2678 disita dari terdakwa II. AKHMAD HAMBALI als HAMBALI Bin TAUFIK RAHMAN.

- Bahwa terdakwa I. AULIA SAPRIDA als LIA Binti SAMSURI mendapatkan sabu-sabu dengan cara membeli dari Sdr. Deny yang berada di Lapas Narkotika kelas II A Karang Intan yang juga merupakan teman terdakwa I. AULIA SAPRIDA als LIA Binti SAMSURI, para terdakwa sudah 2 kali melakukan pembelian sabu yaitu :

1. Pada hari selasa tanggal 02 Maret 2021 sekitar pukul 17.00 wita terdakwa II mengambil pesanan sabu yang dipesan oleh terdakwa I kepada Sdr. Deny sebanyak 2,5 gram yang kemudian dipecah terdakwa I menjadi 20 paket sabu (sebanyak 1 gram), sisanya lebih kurang 1,5 gram dibuang oleh terdakwa I pada saat penangkapan di lubang WC rumah mereka terdakwa;
2. Pada hari kamis tanggal 04 Maret 2021 sebanyak 25 gram yang merupakan pesanan orang lain yang dijual terdakwa I dengan harga 1 kantong sabu (5 gram) dibeli terdakwa I. AULIA SAPRIDA als LIA Binti SAMSURI Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk kemudian dijual dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per kantongnya sehingga para terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perkantong.

Terdakwa I membeli sabu dengan cara pembayaran transfer ke rekening Bank BCA atas nama Teja, sedangkan pembeli yang membeli sabu kepada terdakwa I dapat melakukan pembayaran tunai/kontan dan juga dapat melakukan transfer ke rekening Bank BCA atas nama Teja dan transfer ke rekening Bank BCA atas nama terdakwa II. AKHMAD HAMBALI als HAMBALI Bin TAUFIK RAHMAN.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa tugas terdakwa I. AULIA SAPRIDA als LIA Binti SAMSURI adalah berkomunikasi dengan Sdr. Deny untuk pesan sabu, memasarkan sabu-sabu kepada teman-teman terdakwa I dan melayani pembeli, sedangkan terdakwa II. AKHMAD HAMBALI als HAMBALI Bin TAUFIK RAHMAN bertugas untuk mengambil sabu sabu yang telah dipesan oleh terdakwa I pada sdr.deny dan menemani terdakwa I mengantarkan pesanan sabu sabu kepada orang yang memesan sabu sabu, kemudian terhadap para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Resnarkoba Polda Kalsel untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 02246 / NNF/2021 tanggal 19 Maret 2021. menerangkan pada Bab IV Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 04911 / 2021 / NNF - berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa mereka terdakwa I. AULIA SAPRIDA als LIA Binti SAMSURI dan terdakwa II. AKHMAD HAMBALI als HAMBALI Bin TAUFIK RAHMAN *tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (1) yaitu dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I* tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Melakukan percobaan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (1) yaitu dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*Setiap Orang*" adalah orang atau siapa saja subyek hukum yang dapat dipertagungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya. Dalam perkara ini yang menjadi subyek hukum yaitu mereka terdakwa I. AULIA SAPRIDA als LIA Binti SAMSURI dan terdakwa II. AKHMAD HAMBALI als HAMBALI Bin TAUFIK RAHMAN, dimana identitas secara lengkap sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara pemeriksaan para terdakwa serta saksi-saksi yang tertuang dalam berkas perkara sebagai manusia dewasa, sehat jasmani maupun rohani sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatannya, disamping itu di dalam perkara ini dalam diri para terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus tindak pidana yang para terdakwa lakukan, Oleh karenanya unsur ini telah mendukung terhadap pembuktian secara yuridis.

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap:

- Bahwa terdakwa I. AULIA SAPRIDA als LIA Binti SAMSURI bersama-sama dengan terdakwa II. AKHMAD HAMBALI als HAMBALI Bin TAUFIK RAHMAN pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 sekitar pukul 19.39 Wita, bertempat di rumah para terdakwa yang merupakan pasangan suami istri di Jl. Pekapuran Raya Gg.Mayang Sari Rt/Rw : 022/002 Kel. Pekapuran Raya Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin Prop.Kalimantan Selatan telah dilakukan penangkapan oleh anggota ditresnarkoba Polda Kalsel) dan pada saat dilakukan penggeledahan di rumah para terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak vave warna hitam yang berisi 20 (dua puluh) paket sabu-sabu dengan berat kotor 4,66

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

gram (bersih 1,07 gram) disita petugas dari samping tempat tidur dalam kamar lantai 2 di dekat terdakwa I. AULIA SAPRIDA als LIA Binti SAMSURI ditangkap, 5 (lima) buah buku catatan, uang tunai Rp. 1.090.000,- (satu juta sembilan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah sendok sabu yang ditemukan didalam plastik yang tergantung di kamar tidur, 1 (satu) pack plastik klip ditemukan di dalam kamar mandi di lantai bawah, 1 (satu) buah HP merek I phone 7 plus warna hitam dengan nomor : 0831-1227-0831 dan 0831-4175-3361 disita dari terdakwa I. AULIA SAPRIDA als LIA Binti SAMSURI, 1 (satu) buah HP merek I Phone 7 warna hitam dengan nomor : 0831-1227-0831, 1 (satu) buah HP merek Oppo warna hijau tosca dengan nomor :0831-4152-6022, 1 (satu) buah ATM BCA dengan nomor : 6019-0085-1512-6356, 1 (satu) buah ATM BCA dengan nomor : 6019-0050-1078-2678 disita dari terdakwa II. AKHMAD HAMBALI als HAMBALI Bin TAUFIK RAHMAN yang keseluruhan barang bukti tersebut adalah milik mereka terdakwa.

- Bahwa terdakwa I. AULIA SAPRIDA als LIA Binti SAMSURI mendapatkan sabu-sabu dengan cara membeli dari Sdr. Deny yang berada di Lapas Narkotika kelas II A Karang Intan yang juga merupakan teman terdakwa I. AULIA SAPRIDA als LIA Binti SAMSURI,
- Bahwa tugas terdakwa I. AULIA SAPRIDA als LIA Binti SAMSURI adalah berkomunikasi dengan Sdr. Deny untuk pesan sabu, memasarkan sabu-sabu kepada teman-teman terdakwa I dan melayani pembeli, sedangkan terdakwa II. AKHMAD HAMBALI als HAMBALI Bin TAUFIK RAHMAN bertugas untuk mengambil sabu sabu yang telah dipesan oleh terdakwa I pada sdr.deny dan menemani terdakwa I mengantarkan pesanan sabu sabu kepada orang yang memesan sabu sabu, kemudian terhadap para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Resnarkoba Polda Kalsel untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 02246 / NNF/2021 tanggal 19 Maret 2021. menerangkan pada Bab IV Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 04911 / 2021 / NNF - berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa perbuatan para terdakwa dilakukan tanpa ijin pihak yang berwewenang

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam hal menguasai ditemukan 1 (satu) buah kotak vave warna hitam yang berisi 20 (dua puluh) paket sabu-sabu dengan berat kotor 4,66 gram (bersih 1,07 gram) yang tanpa memiliki ijin pihak yang berwewenang, maka unsur ***tanpa hak atau melawan hukum*** telah terpenuhi.

Ad.3. Melakukan percobaan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (1) yaitu dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap:

- Bahwa terdakwa I. AULIA SAPRIDA als LIA Binti SAMSURI bersama-sama dengan terdakwa II. AKHMAD HAMBALI als HAMBALI Bin TAUFIK RAHMAN pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 sekitar pukul 19.39 Wita, bertempat di rumah para terdakwa yang merupakan pasangan suami istri di Jl. Pekapuran Raya Gg.Mayang Sari Rt/Rw : 022/002 Kel. Pekapuran Raya Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin Prop.Kalimantan Selatan telah dilakukan penangkapan oleh anggota ditresnarkoba Polda Kalsel) dan pada saat dilakukan penggeledahan di rumah para terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak vave warna hitam yang berisi 20 (dua puluh) paket sabu-sabu dengan berat kotor 4,66 gram (bersih 1,07 gram) disita petugas dari samping tempat tidur dalam kamar lantai 2 di dekat terdakwa I. AULIA SAPRIDA als LIA Binti SAMSURI ditangkap, 5 (lima) buah buku catatan, uang tunai Rp. 1.090.000,- (satu juta sembilan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah sendok sabu yang ditemukan didalam plastik yang tergantung di kamar tidur, 1 (satu) pack plastik klip ditemukan di dalam kamar mandi di lantai bawah, 1 (satu) buah HP merek I phone 7 plus warna hitam dengan nomor : 0831-1227-0831 dan 0831-4175-3361 disita dari terdakwa I. AULIA SAPRIDA als LIA Binti SAMSURI, 1 (satu) buah HP merek I Phone 7 warna hitam dengan nomor : 0831-1227-0831, 1 (satu) buah HP merek

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Oppo warna hijau tosca dengan nomor :0831-4152-6022, 1 (satu) buah ATM BCA dengan nomor : 6019-0085-1512-6356, 1 (satu) buah ATM BCA dengan nomor : 6019-0050-1078-2678 disita dari terdakwa II. AKHMAD HAMBALI als HAMBALI Bin TAUFIK RAHMAN yang keseluruhan barang bukti tersebut adalah milik mereka terdakwa.

- Bahwa terdakwa I. AULIA SAPRIDA als LIA Binti SAMSURI mendapatkan sabu-sabu dengan cara membeli dari Sdr. Deny yang berada di Lapas Narkotika kelas II A Karang Intan yang juga merupakan teman terdakwa I. AULIA SAPRIDA als LIA Binti SAMSURI,
- Bahwa tugas terdakwa I. AULIA SAPRIDA als LIA Binti SAMSURI adalah berkomunikasi dengan Sdr. Deny untuk pesan sabu, memasarkan sabu-sabu kepada teman-teman terdakwa I dan melayani pembeli, sedangkan terdakwa II. AKHMAD HAMBALI als HAMBALI Bin TAUFIK RAHMAN bertugas untuk mengambil sabu sabu yang telah dipesan oleh terdakwa I pada sdr.deny dan menemani terdakwa I mengantarkan pesanan sabu sabu kepada orang yang memesan sabu sabu, kemudian terhadap para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Resnarkoba Polda Kalsel untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 02246 / NNF/2021 tanggal 19 Maret 2021. menerangkan pada Bab IV Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 04911 / 2021 / NNF - berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa perbuatan para terdakwa dilakukan tanpa ijin pihak yang berwewenang
- Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam hal menguasai ditemukan 1 (satu) buah kotak vave warna hitam yang berisi 20 (dua puluh) paket sabu-sabu dengan berat kotor 4,66 gram (bersih 1,07 gram) yang tanpa memiliki ijin pihak yang berwewenangBahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap mereka terdakwa, para terdakwa tidak sedang melakukan transaksi atau penjualan narkotika jenis sabu-sabu, namun

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

para terdakwa mengakui kalau barang bukti sabu-sabu yang ditemukan dirumah para terdakwa adalah sabu-sabu milik para terdakwa.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa saat ditangkap dan diamankan tidak sedang dalam kegiatan transaksi jual beli narkotika jenis sabu-sabu, maka unsur tanpa hak dan melawan hukum melakukan percobaan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (1) yaitu dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I **tidak terpenuhi.**

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim akan membuktikan kembali dakwaan Subsidiair yaitu Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum
3. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (1) yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*Setiap Orang*" adalah orang atau siapa saja subyek hukum yang dapat dipertagungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya. Dalam perkara ini yang menjadi subyek hukum yaitu mereka terdakwa I. AULIA SAPRIDA als LIA Binti SAMSURI dan terdakwa II. AKHMAD HAMBALI als HAMBALI Bin TAUFIK RAHMAN, dimana identitas secara lengkap sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara pemeriksaan para terdakwa serta saksi-saksi yang tertuang dalam berkas perkara sebagai manusia dewasa, sehat jasmani maupun rohani sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatannya, disamping itu di dalam perkara ini dalam diri para terdakwa tidak ditemukan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus tindak pidana yang para terdakwa lakukan, Oleh karenanya unsur ini telah mendukung terhadap pembuktian secara yuridis.

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap:

- Bahwa terdakwa I. AULIA SAPRIDA als LIA Binti SAMSURI bersama-sama dengan terdakwa II. AKHMAD HAMBALI als HAMBALI Bin TAUFIK RAHMAN pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 sekitar pukul 19.39 Wita, bertempat di rumah para terdakwa yang merupakan pasangan suami istri di Jl. Pekapuran Raya Gg.Mayang Sari Rt/Rw : 022/002 Kel. Pekapuran Raya Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin Prop.Kalimantan Selatan telah dilakukan penangkapan oleh anggota ditresnarkoba Polda Kalsel) dan pada saat dilakukan penggeledahan di rumah para terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak vave warna hitam yang berisi 20 (dua puluh) paket sabu-sabu dengan berat kotor 4,66 gram (bersih 1,07 gram) disita petugas dari samping tempat tidur dalam kamar lantai 2 di dekat terdakwa I. AULIA SAPRIDA als LIA Binti SAMSURI ditangkap, 5 (lima) buah buku catatan, uang tunai Rp. 1.090.000,- (satu juta sembilan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah sendok sabu yang ditemukan didalam plastik yang tergantung di kamar tidur, 1 (satu) pack plastik klip ditemukan di dalam kamar mandi di lantai bawah, 1 (satu) buah HP merek I phone 7 plus warna hitam dengan nomor : 0831-1227-0831 dan 0831-4175-3361 disita dari terdakwa I. AULIA SAPRIDA als LIA Binti SAMSURI, 1 (satu) buah HP merek I Phone 7 warna hitam dengan nomor : 0831-1227-0831, 1 (satu) buah HP merek Oppo warna hijau tosca dengan nomor :0831-4152-6022, 1 (satu) buah ATM BCA dengan nomor : 6019-0085-1512-6356, 1 (satu) buah ATM BCA dengan nomor : 6019-0050-1078-2678 disita dari terdakwa II. AKHMAD HAMBALI als HAMBALI Bin TAUFIK RAHMAN yang keseluruhan barang bukti tersebut adalah milik mereka terdakwa.
- Bahwa terdakwa I. AULIA SAPRIDA als LIA Binti SAMSURI mendapatkan sabu-sabu dengan cara membeli dari Sdr. Deny yang berada di Lapas Narkotika kelas II A Karang Intan yang juga merupakan teman terdakwa I. AULIA SAPRIDA als LIA Binti SAMSURI,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa tugas terdakwa I. AULIA SAPRIDA als LIA Binti SAMSURI adalah berkomunikasi dengan Sdr. Deny untuk pesan sabu, memasarkan sabu-sabu kepada teman-teman terdakwa I dan melayani pembeli, sedangkan terdakwa II. AKHMAD HAMBALI als HAMBALI Bin TAUFIK RAHMAN bertugas untuk mengambil sabu sabu yang telah dipesan oleh terdakwa I pada sdr.deny dan menemani terdakwa I mengantarkan pesanan sabu sabu kepada orang yang memesan sabu sabu, kemudian terhadap para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Resnarkoba Polda Kalsel untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 02246 / NNF/2021 tanggal 19 Maret 2021. menerangkan pada Bab IV Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 04911 / 2021 / NNF - berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa perbuatan para terdakwa dilakukan tanpa ijin pihak yang berwewenang

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam hal menguasai ditemukan 1 (satu) buah kotak vave warna hitam yang berisi 20 (dua puluh) paket sabu-sabu dengan berat kotor 4,66 gram (bersih 1,07 gram) yang tanpa memiliki ijin pihak yang berwewenang, maka unsur ***tanpa hak atau melawan hukum*** telah terpenuhi.

Ad.3. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (1) yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap:

- Bahwa terdakwa I. AULIA SAPRIDA als LIA Binti SAMSURI bersama-sama dengan terdakwa II. AKHMAD HAMBALI als HAMBALI Bin TAUFIK RAHMAN pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 sekitar pukul 19.39 Wita, bertempat di rumah para terdakwa yang merupakan pasangan suami istri di Jl. Pekapuran Raya Gg.Mayang Sari Rt/Rw : 022/002 Kel. Pekapuran Raya Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Prop.Kalimantan Selatan telah dilakukan penangkapan oleh anggota ditresnarkoba Polda Kalsel) dan pada saat dilakukan penggeledahan di rumah para terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak vave warna hitam yang berisi 20 (dua puluh) paket sabu-sabu dengan berat kotor 4,66 gram (bersih 1,07 gram) disita petugas dari samping tempat tidur dalam kamar lantai 2 di dekat terdakwa I. AULIA SAPRIDA als LIA Binti SAMSURI ditangkap, 5 (lima) buah buku catatan, uang tunai Rp. 1.090.000,- (satu juta sembilan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah sendok sabu yang ditemukan didalam plastik yang tergantung di kamar tidur, 1 (satu) pack plastik klip ditemukan di dalam kamar mandi di lantai bawah, 1 (satu) buah HP merek I phone 7 plus warna hitam dengan nomor : 0831-1227-0831 dan 0831-4175-3361 disita dari terdakwa I. AULIA SAPRIDA als LIA Binti SAMSURI, 1 (satu) buah HP merek I Phone 7 warna hitam dengan nomor : 0831-1227-0831, 1 (satu) buah HP merek Oppo warna hijau tosca dengan nomor :0831-4152-6022, 1 (satu) buah ATM BCA dengan nomor : 6019-0085-1512-6356, 1 (satu) buah ATM BCA dengan nomor : 6019-0050-1078-2678 disita dari terdakwa II. AKHMAD HAMBALI als HAMBALI Bin TAUFIK RAHMAN yang keseluruhan barang bukti tersebut adalah milik mereka terdakwa.

- Bahwa terdakwa I. AULIA SAPRIDA als LIA Binti SAMSURI mendapatkan sabu-sabu dengan cara membeli dari Sdr. Deny yang berada di Lapas Narkotika kelas II A Karang Intan yang juga merupakan teman terdakwa I. AULIA SAPRIDA als LIA Binti SAMSURI,
- Bahwa tugas terdakwa I. AULIA SAPRIDA als LIA Binti SAMSURI adalah berkomunikasi dengan Sdr. Deny untuk pesan sabu, memasarkan sabu-sabu kepada teman-teman terdakwa I dan melayani pembeli, sedangkan terdakwa II. AKHMAD HAMBALI als HAMBALI Bin TAUFIK RAHMAN bertugas untuk mengambil sabu sabu yang telah dipesan oleh terdakwa I pada sdr.deny dan menemani terdakwa I mengantarkan pesanan sabu sabu kepada orang yang memesan sabu sabu, kemudian terhadap para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Resnarkoba Polda Kalsel untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 02246 / NNF/2021 tanggal 19 Maret 2021. menerangkan pada Bab IV Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 04911 / 2021 / NNF - berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa perbuatan para terdakwa dilakukan tanpa ijin pihak yang berwewenang

Menimbang, bahwa Para Terdakwa saat ditangkap dan diamankan menguasai narkotika jenis sabu-sabu bukan tanaman berupa 1 (satu) buah kotak vave warna hitam yang berisi 20 (dua puluh) paket sabu-sabu dengan berat kotor 4,66 gram (bersih 1,07 gram), maka unsur tanpa hak dan melawan hukum melakukan percobaan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (1) yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Para Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Pembelaan tersebut hanyalah berupa permohonan keringan hukuman maka tidak dipertimbangkan secara khusus oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur-unsur tersebut dan akan dipertimbangkan dalam hal yang memberatkan dan meringankan.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti bersalah dan selama proses persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya, baik alasan pemaaf maupun pembenar maka kepada Para Terdakwa haruslah dijatuhkan pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut.

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan lebih kepada tujuan membimbing dan membina Para Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah masyarakat dan agar Para Terdakwa menjadi jera sehingga tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang diperbuat oleh Para Terdakwa.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang dihadirkan di persidangan Majelis Hakim telah sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, maka akan dinyatakan dalam diktum putusan ini.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya memberantas penyalahgunaan Narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Para terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. AULIA SAPRIDA als LIA Binti SAMSURI bersama-sama** dan **Terdakwa II. AKHMAD HAMBALI als HAMBALI Bin TAUFIK RAHMAN** tidak terbukti secara sah dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagamana dakwaan primair.

2. Membebaskan **Terdakwa I. AULIA SAPRIDA als LIA Binti SAMSURI bersama-sama** dan **Terdakwa II. AKHMAD HAMBALI als HAMBALI Bin TAUFIK RAHMAN** oleh karenanya dari dakwaan primair tersebut.

3. Menyatakan **Terdakwa Terdakwa I. AULIA SAPRIDA als LIA Binti SAMSURI bersama-sama** dan **Terdakwa II. AKHMAD HAMBALI als HAMBALI Bin TAUFIK RAHMAN** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan Jahat Secara Tanpa Hak Menguasai dan Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman".**

4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) Tahun 8 (delapan) bulan** dan pidana denda masing-masing sebesar **Rp1.000.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) Bulan**.

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan.

7. Menetapkan barang bukti berupa :

- 20 (dua puluh) paket sabu dengan berat kotor 4,66 gram (bersih 1,07 gram).
- 1 (satu) buah kotak vape warna hitam.
- 5 (lima) buah buku catatan.
- 1 (satu) pack plastic klip.
- 1 (satu) buah sendok sabu.
- 1 (satu) buah HP merk I phone 7 plus warna hitam dengan nomor : 0831-1227-0831 dan 0831-4175-3361.
- 1 (satu) buah HP merk I phone 7 warna hitam dengan nomor : 0831-1227-0831.
- 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hijau tosca dengan nomor : 0831-4152-6022.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) buah ATM BCA dengan nomor : 6019-0085-1512-6356.
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor : 6019-0050-1078-2678,

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

- Uang tunai Rp.1.090.000,- (satu juta Sembilan puluh ribu rupiah)

Dirampas Untuk Negara.

8. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah **Rp5.000,- (Lima Ribu Rupiah).**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Kamis, tanggal 19 Agustus 2021, oleh kami, Aris Bawono Langgeng, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Moh. Fatkan, S.H.,M.Hum., Sutisna Sawati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Indah Maya Sari, A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh Jainah, S.H.,M.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Moh. Fatkan, S.H., M.Hum. Aris Bawono Langgeng, S.H., M.H.

Sutisna Sawati, S.H.

Panitera Pengganti,

Indah Maya Sari, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)